תאריך : 15 במאי 2024

הנדון : תכנית 101-1215656

חוו"ד היעדר פגיעה בהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות התו"ב (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) תשע"ו- 2016

בהתאם למסמכים שקיבלתי מהאדריכלים לעניין שטחי הדירות הקיימות, ונתוני הסכמות בפרויקט, לגבי מי שלא חתם על הסכם מול יזם הפרויקט- "בעל דירה אחר", להלן טבלה אשר מציגה את המצב הקיים אל מול המצב המוצע לגבי בעלי הדירות האחרים, ממנה עולה כי כל בעלי הדירות האחרים שטרם חתמו על ההסכם פינוי בינוי, מקבלים תמורות של כ- 25 מ"ר לכל דירה (שטח דירה קיים 64 מ"ר ; שטח דירת תמורה 97 מ"ר).

תת חלקה	בעלים	קומה	שטח ע"פ מדידת היתר	שטח מדוד ע"פ היתר של מרפסת קיימת	שטח דירה ע"פ מכר עם תוספת 25מ"ר
18	לוי אורית	שניה	64	7מ"ר מזרחי	**97**
21	בארטפלד ג'רמן	שלישית	64	6.3מ"ר מערבי	**97**
22	אירן (סעידיאן) אהרן	שלישית	64	7מ"ר מזרחי	**97**
	מניג'ה (היימן) סעדנא (רבקה)				
24	נועם מאירה	רביעית	64	6.3מ"ר מערבי	**97**
25	אהרון הלנה	רביעית	64	6.3מ"ר מערבי	**97**
26	כהן שלום	רביעית	64	7מ"ר מזרחי	**97**
27	אפרתי עוזי משה	חמישית	64	7מ"ר מזרחי	**97**
	אפרתי עוזי				
30	טואטי קמיל ג'וסלין	חמישית	64	7מ"ר מזרחי	**97**

מכאן ברי כי אין גריעה משטח דירות בעלי הדירות שטרם חתמו על ההסכם, אלא תוספת של כ 25 מ"ר לכל דירה, ועל כן, אין פגיעה כהגדרתה בפסקה 3 להגדרת "פגיעה" בתקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) תשע"ו- 2016.

בברכה,

גלעד לוקר
שמאי מקרקעין

שי שמעון
שמאי מקרקעין

office@lo-sh.co.il | www.lo-sh.co.il | נ. 052-3235530 | נ. 050-4889522